

[별표 8의2] 병 휴대전화 사용위반행위 사건 징계양정기준(제31조제1항 관련)

□ 징계권자는 징계회부 또는 불요구(경고) 여부 결정 시 징계양정기준을 참고할 수 있음.

ex) 적발 횟수가 1~2회에 불과하고 사안이 경미한 경우, 징계권자는 불요구(경고) 가능

□ 본 양정기준에 명시되지 않은 징계행위에 대하여는 별표 8의 징계양정기준에 따라 처리함.

※ 병 징계별목

견책	근신	휴가단축	감봉	군기교육			강등
				하	중	상	
-	1~15일	1~5일	1~3월	1~5일	6~10일	11일~15일	

징계사유		구체적 비행유형(예)	중대한 위반		경미한 위반	
			계획적	우발적	계획적	우발적
성실 의무 위반	타인권리 침해	·통신데이터 제공(선물, 매매) 요구 ·타인 휴대전화 무단열람 · 사용 ·온라인게임 · 음란물시청 등 동참 강요 ·유해사이트(음란, 도박 등) 접속 강요 등	강등 ~ 군기교육(상)	군기교육(중)	군기교육(하) ~ 휴가단축	휴가단축 ~ 견책
		·이적행위 ·이적성 내용을 게재 · 전송	강등	강등 ~ 군기교육(상)	군기교육(상) ~ 군기교육(중)	군기교육(중) ~ 군기교육(하)
복종 의무 위반	사용수칙 위반	·휴대전화 미반납 ·사용시간 미준수 ·허용된 장소 외에서 사용 ·개인정보 부정이용 및 무단유출 ·군사보호구역을 제외한 영내 - 비인가 휴대전화 등 반입·사용 - 촬영·녹음 기능 무단사용, 통제시스 템 임의해제, 카메라 스티커 임의제 거 - 무선통신장치(NFC, 비콘 등) 무단사 용, 촬영기능 통제시스템 임의해제	강등 ~ 군기교육(하)	군기교육(하) ~ 휴가단축	휴가단축	근신 ~ 견책
		·정보통신시스템 관리위반 - 미승인 WIFI · 테더링 · 블루투스 · GPS 등 사용 - 휴대전화를 군 전산장비에 연결 - 무선통신장치(NFC, 비콘) 훼손 ·군사보호구역 내 - 비인가 휴대전화 등 반입·사용 - 촬영·녹음 기능 무단사용, 통제시스 템 임의해제, 카메라 스티커 임의제 거	강등 ~ 군기교육(하)	군기교육(하)	감봉 ~ 휴가단축	휴가단축 ~ 근신

		- 무선통신장치(NFC, 비콘) 영내 임의 사용 및 촬영기능 통제시스템 임의 해제					
		·촬영·녹음기능 사용 ·비인가휴대전화 등 반입 및 사용 ·군사통제구역 반입	강등 ~ 군기교육(상)	군기교육(중)	군기교육(하) ~ 휴가단축	휴가단축 ~ 근신	
품 위 유 지 의 무 위 반	사이버 도박	·사이버도박행위를 한 경우	강등 ~ 군기교육(상)	군기교육(상) ~ 군기교육(중)	군기교육(중)	군기교육(하) ~ 감봉	
	영리행위	·인터넷개인방송 등을 통한 영리행위	강등 ~ 군기교육(중)	군기교육(중) ~ 군기교육(하)	군기교육(하) ~ 감봉	휴가단축	
	정치적 중립의무 위반	·정치적 중립의무에 반하는 내용 게재	강등 ~ 군기교육(상)	군기교육(중)	군기교육(하)	휴가단축	
	명예훼손, 모욕, 협박	·타인의 명예를 훼손하는 내용 게재 ·욕설 등 언어폭력 내용 게재 ·공포심을 유발하는 내용 게재·전송					
	성폭력		·음란 영상물 이용 폭행·협박·강요 등	강등			
			·성적 수치심 일으키는 사진·동영상 등 촬영·복제·제작 등	강등	강등 ~ 군기교육(상)	군기교육(상) ~ 군기교육(중)	군기교육(중) ~ 군기교육(하)
			·아동·청소년 촬영 불법 영상물 소지 (다운로드)	강등 ~ 군기교육(상)		군기교육(상)	군기교육(중)
			·통신매체이용 음란행위 - 음란물 및 성적 수치심 일으키는 말·음향·글·그림 등 게재·전송·유포	강등 ~ 군기교육(상)	군기교육(상)	군기교육(중)	군기교육(하)
	기타 성비위	·음란물 등 공연히 시청 ·유해사이트 접속	강등 ~ 군기교육(하)	군기교육(하)	감봉 ~휴가단축	근신~ 견책	
	기타	·개인의 의견이 군의 공식 의견이나 군사정보로 오해될 수 있는 내용 게재	강등 ~ 군기교육(하)	군기교육(하)	감봉 ~휴가단축	근신~ 견책	
법령 준수 의무 위반	기타	·불법복제 등 저작권법 위반 ·악성프로그램 전송	강등 ~ 군기교육(상)	군기교육(중)	군기교육(하) ~휴가단축	근신~ 견책	